4 회원제 골프장 승계취득 과세 합리화(법§13⑤)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 골프장 취득세 중과 대상	□ **중과 대상 확대**
○ 회원제 골프장 신·증설 후 등록하는 경우* * 원시취득에 따른 취득세 과세	○ (좌 동)
○ (신 설)	○ 회원제 골프장 승계취득

□ 개정내용

○ 다른 사치성 재산과의 과세형평성을 고려하여 **회원제 골프장을 승계취득**하는 경우에도 **중과세 적용**

구 분	개정 전	개정 후
골프장 취득세 중과대상	**회원제 골프장 신·증설 후 등록하는 경우*** * 원시취득에 따른 취득세 과세	**(추가)** **회원제 골프장 승계취득**

□ 적용요령

○ 개정 규정은 **2026년 1월 1일 이후 골프장업 및 사실상 골프장을 승계취득**하는 경우부터 적용

▌**지방세법 부칙 제1조(시행일)** 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

▌**지방세법 부칙 제4조(골프장 승계취득 시 취득세 중과에 관한 적용례)** 제13조 제5항 각 호외의 부분 후단의 개정규정은 이 법 시행 이후 골프장업 및 사실상 골프장을 승계취득하는 경우부터 적용한다.

2 개정조문

개정 전	개정 후
제13조(과밀억제권역 안 취득 등 중과) ① ~ ④ (생 략) ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부동산등을 취득하는 경우(고급주택 등을 구분하여 그 일부를 취득하는 경우를 포함한다)의 취득세는 제11조 및 제12조의 세율과 중과기준세율의 100분의 400을 합한 세율을 적용하여 계산한 금액을 그 세액으로 한다. 이 경우 골프장은 그 시설을 갖추어 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따라 체육시설업의 등록(시설을 증설하여 변경등록하는 경우를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)을 하는 경우뿐만 아니라 등록을 하지 아니하더라도 사실상 골프장으로 사용하는 경우에도 적용하며, 고급주택·고급오락장에 부속된 토지의 경계가 명확하지 아니할 때에는 그 건축물 바닥면적의 10배에 해당하는 토지를 그 부속토지로 본다. 1. 삭 제 2. ~ 5. (생 략) ⑥ ~ ⑧ (생 략)	제13조(과밀억제권역 안 취득 등 중과) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ ----------. ---------- 등록(시설을 증설하여 변경등록하는 경우를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)을 하는 경우, 등록된 골프장업을 승계취득하는 경우, 등록을 하지 아니하더라도 사실상 골프장으로 사용하는 경우 및 사실상 사용하는 그 골프장을 승계취득하는 경우에 ----------. 2. ~ 5. (생 략) ⑥ ~ ⑧ (현행과 같음)